

第二章 財産権（前章の続き）

一

次に検討すべきは、私有財産という觀念に何が含まれるか、また、その原則の適用範圍をどのような考慮によつて限界づけるべきかである。

財産制度の要点は、各人が、自分の努力で生み出したもの、またはそれを生み出した人から強制や詐欺なしに、贈与や公正な合意によつて受け取ったものについて、本人が排他的に処分できると認める点にあり、その根拠は生産者が自らの生産物に持つ権利だとされる。一方で、現行制度は自分で生産していないものにも財産権を認めているという批判がある。たとえば工場では、労働者が労働と技能によつて生産物を作っているのに、受け取れるのは取り決めた賃金にとどまり、生産物は資金を出しただけで、監督などの形でも仕事に関わらないかもしれない人に帰属する、という指摘である。しかし製造における労働は、生産に必要な条件の一つにすぎず、材料や機械がなければ作業は進

まず、生産期間中の生活を支える生活必需品の備蓄も欠かせないが、これらはいずれも過去の労働の成果である。労働者が材料や機械や備蓄を自分で持っていれば、生産物を分け合う必要はないが、持たない以上、それらの所有者に対して、先行する労働への対価に加え、その成果をぜいたくに使わず生産のために回したことへの対価も支払うことになる。資本が現在の所有者の労働と支出の抑制によって作られたとは限らず、多くの場合そうではないとしても、いずれにせよ誰かの過去の労働と支出の抑制によって形成されたものであり、不当に奪われた可能性を完全には否定できないとしても、現代では贈与や任意の契約によって現在の資本家へ権利が移ったとみるほうが可能性は高く、支出の抑制も代々の所有者によって少なくとも継続されてきたと考えられる。他人の貯蓄を相続によって得た人が功績がなくても、先祖が何も残さなかった勤勉な人より有利になる点は認めざるを得ず、その不労の利得は、貯蓄を子孫に譲ることを選んだ人々への正義と両立する範囲で、できる限り小さくすべきだが、社会に貯蓄がまったくない場合より労働者の暮らしがはるかに良いのも事実であり、労働者も相続人ほどではないにせよその利益を受けている。現在の労働と、過去の労働と貯蓄の成果が協力するときの条件は当事者間で調整されるべき問題で、どちらも相手を欠かすことはできず、資本家は

3 第二章 財産権（前章の続き）

労働者がいなければ生産できず、労働者も資本がなければ仕事にならない。労働者が雇用を求めて競争するなら、資本家も国内の流動資本が許す限り労働力を求めて競争する。競争は労働者階級の悲惨と墮落の原因であるかのように語られがちだが、高賃金も低賃金と同じく競争の産物であり、労働報酬は合衆国でもアイルランドでも競争の法則の結果であって、その作用はイングランドより徹底している。

財産権には、契約によって取得する自由も含まれる。各人が自ら生産したものに対する権利は、他者が自由な意思で同意してそれを譲渡または交換した場合には、他者が生産したものを取得する権利をも含意する。というのも、生産者はそれを厚意から与えたか、同等の価値があると見なした対価と交換したかのいずれかであり、そのようにすることを妨げたり禁止したりすることは、生産者が自らの労働によって得た成果について有する財産権を侵害することになる。

一一

個人所有の原理が及ばない範囲を論じる前に、同じ原理に含まれるもう一つの要点を

確認しておく必要がある。それは、一定の期間が過ぎた後は、時効によって権原を認めるべきだという考え方である。財産という理念からすれば、暴力や詐欺で得たものや、他人に先行する権利があると知らずに取り込んだものは、本来、財産として扱うべきではない。とはいえ、年月がたつにつれて証人が死亡したり所在不明になったりして、取引の実態を確かめられなくなるため、正当な占有者が後になって不正取得だと非難されて占有を脅かされないようにする必要がある。相当の年数にわたり法的な争いが起きなかった占有は、各国の法制が示すように、完全な権原として扱うべきである。たとえ取得が不正であったとしても、一世代が過ぎた後に、長く休眠していた請求を持ち出して、善意で占有している可能性の高い者から取り上げるとは、多くの場合、元の不正を償いなく残すことよりも大きな不正となり、私的にも公的にも害が増えやすい。時間の経過だけで正当な請求が退けられるのは酷に見えるが、ある時点を超えると、個別の事情だけを見ても、不利益のつり合いは逆転する。人の不正も自然災害も、修復が遅れるほど後から積み重なった事情が障害となり、取り除くべき困難が増える。取引が最も単純で明白な場合であっても、六〇年前に適切だった対応が、いまも適切だとは限らない。もっとも、古い不正を蒸し返さないという理由は、不正な制度や制度的な慣行には当て

はまらない。不当な法律や慣行は、過去の一回の不正ではなく、存続する限り不正が繰り返されるからである。

私有財産の本質が以上のとおりであるなら、次に検討すべきは、社会のさまざまな段階においてこの制度がこれまでどのような形で存在し、また現在どのような形で存在しているか、そして、それらの形がその原理から必然的に導かれる結果としてどこまで不可欠なのか、あるいは制度の根拠とされる理由に照らしてどこまで妥当で、推奨されるべきものなのか、という点である。

三

財産権に含意されるのは、各人が自己の能力を自己のものとして有し、その能力によって生み出し得るもの、ならびに公正な市場においてそれらの対価として得られるものを、自分のものとして受け取り所有する権利である。さらに、本人が望むならそれらを他人に譲り渡す権利と、譲り受けた側がこれを受け取り享受する権利も含まれる。

したがって、死後に財産を贈る遺贈の権利は私有財産という觀念に含まれるが、遺贈

とは区別される相続権がそこから当然に、また必然的に導かれるとはいえない。生前に処分意思表示をしなかった者の財産を、まず子どもに移し、子どもがいなければ最も近い親族に移す仕組みは、適切な場合も不適切な場合もありうるが、私有財産の原理からの当然の帰結だとは言いにくい。この種の問題の決定には政治経済学以外の考慮も多く関わるとはいえ、思索する人々の判断のために、筆者の考えではもっとも妥当と思われる見方を示すことは、本書の趣旨と構成に照らしても不適当ではない。

この問題では、ただ古いという理由だけで、現代の考え方に有利な推定を導くことはできない。古い時代には、死者の財産が子や近親者に移ることがあまりにも自然で明白だと考えられていたため、これと競合する別の仕組みは想定されにくかった。第一に、彼らは多くの場合その場に居合わせており、占有していたので、ほかに明確な権原がなくとも、初期社会で重みを持つ先占という根拠を有していた。第二に、家族は生前から一定の意味で財産の共同所有者であり、土地は国家が個人ではなく一家に与えるのが通例で、家畜や動産も働ける、または戦える年齢の家族が力を合わせて獲得し、守り、維持し、防衛してきたため、排他的な個人所有という現代的な観念は当時の人々にはほとんどなかった。共同体の統率者が死んでも、本当に空白になるのは分配上の本人の持ち

分にすぎず、それはその権威を継ぐ家族の一員に帰属するだけだった。これと異なる処分は、思想や利害、生活習慣で結びついた小さな共同体を分断し、世間に放り出して不安定にすることに等しかった。こうした事情は理屈というより感覚として共有され、子には祖先の財産に生まれながらの権利があるという観念を形作り、その権利は本人にもこれを奪ったり無にしたりすることはできないと受け止められた。社会の原初段階では遺贈が認められることは少なく、この事実は、当時の財産観が現代とは根本的に異なっていたことを示している。

父権的な家族形態の歴史における最終形態であった封建的家族は、すでに久しく姿を消しており、今日の社会の基本単位は、同一の祖先の子孫をすべて含む家族や氏族ではなく個人になった。多くても、自立していない子どもを伴う二人の個人にとどまる。財産はいまや家族ではなく個人に帰属し、子どもは成人すると親の職業や境遇をそのまま引き継ぐわけではない。子どもが親の金銭的な支えや資力の恩恵を受けるとしても、それは子どもに当然認められる権利によるのも、家全体の所有や運営に発言できる立場によるのでもなく、一般には親の意向や判断によって財産の一部を受け取る程度にとどまる。少なくともこの国では、条件付きの相続や拘束の強い財産設定などの制約がない

かぎり、親は子どもであっても相続人から外し、財産を他人に残すこともできる。より遠い親族は、多くの場合、家族やその利害からほぼ切り離され、無関係に近い存在になっている。富裕な親族に対して認められる請求権も、他の条件が同じなら優先して便宜を受けられることと、実際に困窮したときの一定の援助に限られる。

社会の仕組みや制度、構造がこれほど大きく変わると、相続で財産をどのように処分し、どのように配分するのが望ましいかを支える根拠や、それを正当化する考え方も大きく変わらざるをえないと考えられてきた。近代の論者は、遺言を残さずに亡くなった場合には、財産は子どもやもつとも近い親族に渡すべきだとし、その理由を次の二点に整理している。第一に、そのように定めるほうが、もし所有者が何らかの意思表示をしていたなら選んだであろう処分を、法律がもつともよく代行でき、本人の意思にもっとも近い配分になる可能性が高い点である。第二に、親と暮らしながら富を享受し、豊かさを分かち合ってきた人を、富の享受から一転して貧困と欠乏へ突き落とすのは酷で、あまりに厳しい点である。

二つの主張はいずれも一理があり、遺言を残さずに亡くなった人の子どもや扶養家族については、親や保護者が本来果たすべきだった役割を、本人以外の者にも分ける範囲

で法律が補う必要がある。ただし、法律には個々の請求を一件一件判断して裁定することはできないため、一般的な規則によって処理せざるを得ず、次に考えるべきは、その規則をどのような内容にするべきかである。

傍系親族については、その人個人に特有の事情がないかぎり、だれかが金銭的に扶養したり給付したりする義務があると一般に考えられているとはいにくい。今日それを期待するのは、たまたま直系の相続人がいない場合にはほぼ限られるし、その場合でさえ、遺言がないときには法律が法定相続の扱いを定めているために、そうした期待が生まれているにすぎない。そうであるなら、傍系相続を制度として残す理由は乏しく、ペンサムが早くから提案し、ほかの有力な権威も同意してきたように、直系卑属にも直系尊属にも相続人がいない場合には、遺言のない財産は国に帰属させるべきだという考え方が成り立つ。より遠い傍系まで相続を認めるべきかどうかは、あまり争点になりにくい。

それは、子のいない守銭奴の蓄財が死後に、面識のない遠縁を富ませることがあり、当の遠縁も、利益が見込めるまで親族関係を自覚していなかったかもしれない以上、道義的な権利は赤の他人と変わらないと考える人が多いからである。だが、この理屈は遠縁に限らず、最も近い傍系にも同様に当てはまる。傍系親族の相続の主張は、実質的には

血縁のない者の主張と同程度であり、どちらの場合も、正当な配慮が必要な事情があるなら、遺言によって遺贈の趣旨を明確にし、それを尊重するのが適切である。

子どもの権利は性質が独特で、現に存在し、だれにも奪えないもののなのに、子どもの権利をめぐる一般に採られている基準には誤りがあるように思われる。子どもに与えられるべきものは、ある面では過小に見積もられ、別の面では過大に見積もられている。とくに、「幼少期を安心して暮らせるだけ養い、成人後に自立できる見通しを持って育てられる場合にだけ、子どもをこの世に迎える」という重い責任は、実践では無視され、理論でも軽く扱われており、人間の知性にとって恥ずかしい状況である。一方で、親に財産があるとき、子どもがそれに当然の権利を持つとする考え方には、逆方向の誤りがある。親が相続で得た財産であれ、自分で築いた財産であれ、子どもであるというだけで、努力せずとも裕福でいられるようにしてやる義務が親にあるとは認められない。たとえそれがつねに確実に子どものためになるとしても、なお認められないだろう。そもそも、それが子どものためになるかどうかはきわめて不確かで、結局は本人の性格に左右される。極端な例を出さなくても、多くの場合、社会にとっても本人にとっても、巨額の遺産より、適度な額の遺贈のほうが望ましいと言える。昔から道德家が繰り返して

きたこの見方は、多くの賢明な親が真実だと感じているが、親が、子どもにとって実際には何が有利かよりも、他人にどう思われるかを優先しなければ、もっと実行されるはずである。

親が子どもに負う義務は、一人の人間をこの世に生み出したという事実と切り離せない。親は社会に対して、子どもが社会の一員として信頼され、役に立つ存在となるよう育てる責任を負い、子どもたちに対しては、本人の努力によって成功した人生を築けるよう、公正な出発点となる教育と、それを支える便宜や手段を可能な限り整える責任を負う。これらについてはすべての子どもに請求権があるが、子どもであることだけを理由に、それ以上の請求権まで当然に認められるわけではない。そのことは婚外子（非嫡出子）を考えると理解しやすい。婚外子については一般に、親は子の福祉のため、その人生全体として概して望ましいものとなる水準の扶養や扶助を与えるべきだと受け止められている。したがって、その水準の配慮が確保されているなら、親の財産の残りが公益に充てられたり、親が適切だと考える他者に渡ったりしても、事前に強い期待を抱かせていた事情がない限り、子どもが不当だとして不満や不利益を訴える根拠は乏しい。

子どもが受けるべき望ましい生活の公正な機会、つまりよりよい人生の機会や公正な

出発点を確保するには、成長後の収入では賄えないぜいたくを幼いころから当たり前の習慣にしないことが、多くの場合欠かせない。ところが、限られた期間しか続かない収入に頼り、相続に回せる財産がほとんどない人ほど、こうした配慮や責任を著しく怠りがちである。富裕な家庭では、子どもが親の支出規模や水準に見合った暮らしの中で育つのは自然であり、その結果、ほかの環境で育った子どもなら不要だったはずの水準まで含めて、親はより手厚い備えを用意すべきだ、という考え方が生まれやすい。ただし、これがどの家庭にも当てはまると決めつけることはできない。厳しい環境の中で自分の力で道を切り開くことを好む気質の強い人にとっては、早い時期に富に伴う感覚や感情、経験に触れることが、人格や性格の形成にも人生の満足や幸福感にも有利に働く、という見方も成り立つからである。一方で、のちに手に入れにくいたくを必要とするように育てられた子どもが不満を抱くのは理解でき、育ち方に応じた備えを求める理屈や権利がある程度認められるとしても、その要求は理由の範囲を超えて大きくなりやすい点には注意が必要である。典型的なのは、財産の大半が長男に集中して受け継がれる貴族や地主の家の次男以下である。次男以下は相続人である長男と同じぜいたくな生活習慣の中で育つ一方、次男以下として与えられる分け前は、本人が慣れた生活が続けるに

は足りても、結婚後に妻子を養うには不足する程度にとどまる例が多い。結婚や家族扶養の資金を自分の働きや努力に頼らねばならないこと自体は、決して不当な不利益だとは言えない。

婚外子や幼い子どもに対して合理的と認められる扶助、要するに、個別の事案の公正さと当事者および社会の実質的利益だけを考慮したときに必要とされる扶助こそが、親が子に対して負うべきすべてであり、したがって遺言を残さずに死亡した者の子に対して国家が負うべきこともそれに尽きる、と私は考える。また、もし余剰が生じるなら、国家がそれを共同体の一般的な目的に充てることも正当である。ただし、親が子に対し、子であることだけを理由として認められる道徳的権利の範囲を超えては一切与えるべきではない、と勧めたいわけではない。状況によっては追加の援助が不可欠であり、多くの場合それは称賛に値し、そして常に許される限り、より手厚くすることもできる。そのための手段としてあるのが遺贈の自由である。遺贈の自由は子の権利としてではなく、親が愛情のしるしを示し、受けた奉仕や払われた犠牲に報い、自分の好みや適性についての判断に従って財産を配分できる権限を親に認めるべきだという点で、子ではなく親に対してこそ認められるべきものである。

四

遺贈する権限そのものに制限や上限を設けるべきかどうかは、後の段階であらためて検討すべき重要な論点である。遺贈は、法定相続とは異なり、財産権の属性の一つであって、所有者が生前であれ死後であれ、自分の意思で他者に移転できてこそ、所有は十分なものとなる。私有財産の存在を認める理由は、その限りにおいて、遺贈の自由を広げる考え方も支えるが、財産は目的ではなく手段にすぎない。遺贈の権限は、ほかの財産権と同様に、そして多くの場合それ以上に、その行使の仕方によっては人類の長期的な利益と衝突しうる。典型例は、遺言者が財産を単に甲に遺すだけでなく、甲の死後は長男に、さらにその子の長男にというように、永久に承継させることを定める場合である。家系や家名を存続させたいという期待が財産形成の努力を促すことはあるとしても、永代にわたる拘束が社会にもたらす害はその効果を上回り、巨額の財産を築ける立場の人であれば、このような仕組みがなくても動機づけは十分に強い。同じ種類の問題は、公共目的のために財産を残す場合にも起きる。たとえば教育機関を設立するにあたり、何を教えるべきかという教義や教説まで永久に固定しようとする場合である。死後数〇

○年の時代に何が適切な教育内容かを個人が見通せない以上、法律は、一定の期間が経過した後に適切な権限を持つ機関が継続的に見直せることを条件としないかぎり、そのような処分の効力を認めるべきではない。

遺贈には明確な制約がある。しかし、遺言者が死亡したときに財産を誰に承継させるかを定めるといふ、遺贈の権利の最も基本的な行使でさえ、便宜の観点から、古くから制限や制度変更の対象とみなされてきた。これまでの制約は、ほとんどもっぱら子どものために設けられている。イングランドでは、原則として遺贈の自由は広く、ほとんど唯一の妨げは先代の所有者が設けた処分制限に由来するが、その場合にその時点の保有者が遺贈できないのは、終身の利益しか持たず、遺贈の対象となる財産そのものを保有していないためにすぎない。これに対し、ヨーロッパ大陸の民法の基礎となったローマ法では、当初は遺贈自体が認められず、導入後も子どもそれぞれの正當な取り分が強制的に留保され、この発想はいまも大陸の一部の国で維持されている。革命後のフランス法でも、親が遺言で自由に処分できるのは子ども一人分に相当する部分に限られ、子どもは全員が同額を受け取る。財産の大半を子ども全体に帰属させるこうした仕組みは、長子に有利な財産拘束ほど露骨ではないにせよ、原理的には同様に正當化が難しいとも

いえるが、正義の観念をそれほど直接には刺激しないだけである。親が子どもに対して扶養などの道徳的義務を負いうるとしても、それを遺言によって必ず残させる形で法が強制すべきだとは限らない。子どもが不相応な人物であったり親への不行状があったりすれば、その請求を失いうるし、別の資力や将来の見通しを持つ場合もある。教育や自立のためにすでに与えられた支援によって義務が十分に果たされていることもあり、子どもより優先されるべき事情や人物が存在することもある。

フランス法が遺贈の自由を極端に制限したのは、長子相続の慣行を改め、相続財産が巨大な塊として少数の人に集中する傾向を抑えるという民主的な目的からであり、その目的自体はきわめて望ましいとしても、手段が最適だったとは言にくい。制度を設計するなら、だれが何を遺贈できるかを細かく縛るのではなく、遺贈や相続によって一人が取得できる額に上限を設けるべきである。男女を問わず各人が遺言によって全財産を処分できる一方で、特定の一人を、快適に自立して暮らせる水準を十分に超えて富ませるような遺し方はできないようにし、その上限は、安心して独立した生活を送るための手段を十分に確保できる程度に高く定める必要がある。勤勉さや儉約、粘り強さ、才能、機会の差から生じる財産格差は私有財産制に伴う以上、その結果は受け入れざるを得な

いが、本人の能力や労働によらず他人の好意だけで得る富に限度を置き、さらに増やしたいなら働くことを求めるのは不当ではない。この制限は、巨額の財産の価値を、それで買える楽しみや利益という観点で冷静に見積もる遺言者にとって、重い拘束にはなりにくいだろう。ほどほどの独立と、その五倍の富で得られる幸福の差は、五分の四を別の用途に回して得られる享受や、社会に広く残る恒久的な利益に比べれば小さいからである。ただし、愛する相手のためには本質的に価値の乏しい物であっても、巨万の富で買い集めて飽きるほど与えるのが最善だという考えが実際に根強いかがり、その法律を制定しても、抜け道が使われやすく、法の実効性が乏しくなるおそれがある。もつとも、世論の強い後押しがあれば事情は変わり、フランスで強制分割への支持が根強く続いていることを見れば、社会や政府の条件次第では、英国でも世論が同調する可能性はある。制限が実務上も機能すれば、過度に少数者を富ませるために使えなくなった資産は公共目的に回るか、個人に与えるとしてもより多くの人びとに広く行き渡り、見栄や不適切な権力のため以外には不要な巨大財産が減って、ゆとりある生活を送る人びとが増え、余暇の利点と、虚栄を除けば富がもたらす実質的な享受を得るだろう。そうした層は、直接の活動によっても世の感情や嗜好に与える影響によっても、国家にとって現在より

有益な役割を果たすと見込まれ、さらに、産業の成功で蓄積された富の相当部分が、国家への遺贈や諸機関への基金として公共目的に充てられる可能性も高まり、米国ではすでに広く行われている。

五

次に検討すべき点は、財産制度が成立する理由が、現在排他的所有権が認められているすべての対象に当てはまるかどうかを確かめること、そして当てはまらない場合には、その承認がほかのどのような根拠によって正当化されるのかを明らかにすることである。

財産の根本原理は、だれもが労働で生み出し、儉約によって蓄えたものを確実に保持できるようにすることにある。だが、この原理は、労働の成果ではない土地、つまり地球がもともと備えている資源そのものには、そのまま当てはまらない。もし土地の生産力が自然の働きだけで決まり、人の手がまったく加わらないのだとすれば、または自然の寄与と人の寄与を明確に区別できるのでとすれば、自然の恵みを個人が独占できるよ

うにすることは、必要がないばかりか、きわめて不公平である。それでも農業における土地の利用は、当面、必然的に排他的でなければならぬ。耕して種をまいた同じ人が収穫できるようにしなければならないからである。しかし、古代ゲルマン人のように一季だけ占有する方法もあれば、人口の増加に応じて定期的に再分配する方法もある。さらに、国家が全ての土地の唯一の地主となり、耕作者を借地人として、期間を定めた賃貸、または随意の賃貸で運用することもできる。

もともと、土地そのものは産業が生み出したものではないが、その価値を生む有用な性質の多くは産業によって形づくられる。土地は利用するためだけでなく、利用できる状態に整えるためにも、ほぼ同じだけの労働を要する。耕作を始める段階では、土地を耕作に適した状態にするための開墾に相当の労働が必要となることが多く、開墾後であっても、生産力が労働と技術の成果に全面的に依存する土地も少なくない。たとえば、ベッドフォード一帯の低地や湿地帯は人工排水が行われるまでほとんど産出がなく、アイルランドの泥炭地や沼沢地も、同様の排水が施されない限り、燃料以外はほとんど生産できない。世界有数の痩せ地で、グッドウィン・サンズの砂を土壌とするフランドル地方のパイ・ド・ワースも、産業によって肥沃化され、いまではヨーロッパでも屈指の

生産的な土地の一つとなった。耕作には建物や柵も欠かせず、これらはいずれも労働の産物である。ただし、このような産業の成果は短期間では回収しにくい。労働と支出はただちに必要となる一方、利益は長年にわたり、場合によっては将来の全期間にまで及ぶ。その利益を受けるのが自分ではなく他人であるなら、保有者はその労働や支出を引き受けず、負担もしないだろう。改良に踏み切るには、見返りとして利益を得られるだけの期間が必要であり、その期間が十分に確保されていると言えるのは、最も確実には保有権が永続する場合である。

六

以上の諸点は、経済的な観点から土地所有を正当化する理由であるが、それが成り立つのは、土地の所有者が自ら土地の改良者でもあるかぎりに限られる。どの国であれ、一般に土地の所有者が改良者でなくなるとき、政治経済学は、その国で確立された土地所有を擁護するために述べるべきことを何も持たなくなる。いかなる健全な私有財産論でも、土地の所有者が、ただ働かずに土地に居座って利益だけを得る存在であること

は、想定されていない。

英国では土地所有者が改良の担い手となる場合もあるものの、全体としては例外にとどまり、多くの場合、土地所有者が耕作の自由を認める条件が厳しく、第三者が改良を進めにくい。とりわけ同国南部では賃貸借契約を結ばないのが通例で、恒久的な改良は家主の資本によらなければほとんど実施できないため、イングランド北部やスコットランド低地に比べて農業改良が著しく遅れている。その背景には、長子相続の法律や慣行のもとでは家主が土地を広く改良しにくい事情がある。土地は相続人に一括して渡る一方、改良に回るはずの動産は年少の子どもへの分与に回りやすく、土地そのものも同じ目的で重い負担を課されがちである。その結果、高額の改良を行える家主は少数にとどまり、借入金に頼れば、既存の抵当負担をさらに増やしやす。抵当の重い資産を所有する立場は不安定で、見かけの資産が実際の資力を上回る人ほど儉約を受け入れにくく、地代や価格の変動が所得の余裕分を削るだけでも、余裕分しか自分のものと言えない人にとっては大きな脅威となるため、将来の利益のために当面の犠牲を払える家主が少ないのも不自然ではない。仮に意欲があっても、科学的農業の原理を真剣に学んだ人でなければ慎重に実行することは難しいが、大地主が真剣に学ぶ例は多くない。本来は農民

が改良に取り組むよう誘因を示す余地があるにもかかわらず、英国では賃貸借契約を結ぶ場合でさえ、時代遅れで既に否定された農法にもとづく条項で小作人を縛るという不満が広がり、さらには契約自体を与えず、収穫一回を超える占有を保証しない例も多いとされ、土地は改良にほとんど適さない状態に置かれ、未開だった先祖の時代と大差ない水準にとどまっている。

英国の土地所有制度は、その存立を経済的に正当化する条件をいまなお十分に満たしているとはいえない。しかも、その条件は英国でさえ十分に実現されておらず、アイerlandではまったく満たされていなかった。例外的に評価できる地主もいるものの、多くの地主は土地の手入れや改良をせず、収穫だけを吸い上げていた。「特殊な負担」をめぐる議論で警句として語られた「土地への最大の負担は地主である」という言葉は、アイerlandでは比喻でも誇張でもなく、実情をそのまま表している。地主は土地に何も返さず、住民が飢え死にしないために最低限必要なジャガイモだけを残して、ほかの生産物のほとんどを取り上げて自ら消費していた。さらに「改善」や「改良」を図ろうとするときでさえ、その準備として、まずこのわずかな取り分すら残さずに人々を立ち退かせ、貧困や物乞いへ、場合によっては餓死の危険へ追い込むのが一般的だった。土

地所有の実態がここまで荒廃している以上、この制度を擁護するのは難しく、問題について新たな取り決めを行うべき時期に來ていると言わざるをえない。

財産の「神聖さ」が語られる場合であっても、その神聖さが土地財産にも同じ程度に属するわけではないという点を、常に忘れてはならない。土地はだれかが作り出したものではなく、人類全体がはじめに受け取った遺産であり、共有の財産である。土地の私有を認めるかどうかは、それが社会全体の便益にかなうかどうかによって決められるべきで、便益に反する私有は不正となる。他人が生み出したものから締め出されても、だれにとっても大した苦痛ではない。生産者には特定の相手のために作る義務があるわけではない以上、そうでなければそもそも存在しなかったものを分かち合えないだけで、何かを失うわけではないからである。だが、生まれたときには自然の恵みがすべて囲い込まれ、先に占められていて、新たに來た者の居場所が残されていないのだとすれば、不利益や苦痛は避けられない。人としての道徳的な権利があるという考えをいったん受け入れた人々をこれに納得させるには、独占的な占有が当事者を含む人類全体にとって有益であることを、常に示して確信させなければならない。しかし、土地所有者と耕作者の関係が、かつてアイルランドで見られたのと同じあり方のままであるなら、正気の

人間でそのことに納得させられる者はいない。

土地という財産は、その権利を最も強く守ろうとする人々でさえ、ほかの財産とは性格が異なるものとして受け止めてきた。社会の大半が土地の持ち分を失い、土地が少数者の専有となったとき、人々は少なくとも理屈のうえでは、土地所有に義務を結び付け、道徳上または法律上の一種の公的役割、つまり共同体のための管理責任として位置付けることで、正義の感覚との折り合いを付けてきた。しかし、国家が土地保有者を公的な務めを担う存在として扱えるのなら、それは、もう一步進めて、必要に応じて彼らをその地位から退かせてもよいと言うのと、本質的に大きくは変わらない。土地所有者の土地に対する権利主張は国家の一般政策に従属し、財産権の原理が保障するのも、土地そのもののへの絶対的な権利ではなく、国家が政策上奪うことにする土地上の利害について補償を受ける権利にとどまる。この点についての彼らの補償請求権は侵しえない。土地所有者に限らず、国家が財産として認めるあらゆる所有者について、金銭的価値の支払、または従前の収益に見合う年額収入の付与なしに財産を奪われないことは、財産制度が拠って立つ一般原則からして当然である。土地が本人や先祖の労働と節約の成果として購入されたなら補償はその理由から正当化され、そうでなくても時効的な慣行を根

拠に補償は必要となる。共同体全体の利益のために共同体の一部だけが犠牲を強いられる必要は、決してない。特別な愛着が結び付く種類の財産であれば、補償は単なる金銭の同額を上回るべきだ。もっとも、この留保を踏まえたうえで、国家は共同体の一般利益が求める限り土地財産を取り扱う自由を持ち、鉄道や新しい街路の建設のために一部の土地に対して行うのと同様の措置を、必要であれば土地全体に及ぼすこともできる。

共同体は、土地の適切な耕作や土地の占有に付随する条件について、利害があまりに大きいことから、信託に適さないことを示してきた地主層の裁量にこれらを委ねるべきではない。立法府は望むなら、地主全体を公債保有者や年金受給者へと転じさせることもでき、ましてアイルランドでは、地主の平均収入を定額の地代負担に切り替え、借地人を所有者へと引き上げることもできる。ただし、地主が提案された条件の受け入れではなく一括の対価を望む場合には、土地の完全な市場価値が提示されることが前提となる。

土地の所有や保有にはさまざまな形があるが、それぞれの利点と不都合は別のところで論じることにして、本章で検討したいのは、土地に対する権利そのものと、それを正当化する根拠、そしてその帰結として、どのような条件でそれを制限すべきかである。

土地の所有権は厳格に解釈されるべきであり、疑義がある場合には、判断は一貫して所

有者に不利な側、すなわち社会全体への配慮を優先する側へ傾くべきだと考える。これとは逆に、動産や労働の成果については、それが他者に明白な害を及ぼす場合を除き、所有者の使用権と排除権は絶対的に認められるべきである。しかし土地については、それが明白な利益を生むことが示されないかぎり、個人に排他的な権利を認めるべきではない。共有の遺産の一部に何らかの排他的権利を与えられること自体、すでに取り分のない人がいる以上、特権にほかならない。動産は、だれかが労働によってどれほど多く手にしても、他者が同じ手段で同種の財を得ることを妨げないのに対し、土地はその性質上、だれかが所有すれば他者をその享受から締め出す。したがって、この特権、つまり独占は必要悪としてのみ擁護され、見合う利益が伴わない水準にまで広がるなら、不正で不公平な状態へと変わってしまう。

耕作のために土地を排他的に利用する権利があるとしても、それだけで通行や立ち入りについてまで排他的な権利があるわけではなく、立ち入り制限が認められる場合でも、その範囲は収穫物の損傷を防ぎ、所有者の私生活や私的領域への侵害を防ぐために必要な限度にとどめるべきである。実際、二人の公爵が野生動物を驚かせないことを理由にハイランド地方の一部を閉鎖し、数、十平方マイルに及ぶ山岳景観からほかの人々を締

め出そうとしたが、これは権利の濫用であり、土地所有権の正当な限界を超えていた。耕作するつもりのない土地については、そもそも私有財産とする一般的な根拠が弱く、仮に所有を認めるとしても、それは共同体の黙認や容認に支えられているにすぎないのだから、その所有者は、共同体に利益をもたらせないときには、少なくとも、未占有であれば得られたはずの利益を人々から奪わないという黙示の条件を負うべきである。さらに、耕作地であっても、法が数、百万人のうちの一人に数、千エーカーを単独で持たせるからといって、その人物が土地を恣意的に利用し、荒らしてもよく、他者は無関係だとしてよいことにはならない。地代や利潤の処分は本人の裁量に委ねられるとしても、土地の扱いには、行為だけでなく不作為についても道義的な責任が伴い、場合によっては法によっても、私的な利益や楽しみを公共の利益と両立させるよう求められるべきである。そして人類全体は、居住の場である地球の土壌に対する本来の請求権について、ほかの部分を手放した目的と矛盾しない限り、なお一定の権利を保っている。

七

労働の生産物や土地の所有とは別に、これまで所有の対象とされてきたもののうち、本来は所有権を認めるべきではないものがある。もっとも、多くの文明国ではすでに大半の論点に結論が出ており、ここで詳しく述べる必要はないだろう。その筆頭は、人間を所有物として扱う制度である。正義や人と人との連帯を基礎にすると称する社会に、この制度が入り込む余地はほとんどないと言ってよい。しかし、それがどれほど不正なものであっても、国家がそれを明確に合法としてきた結果、何世代にもわたり法の保護のもとで売買や相続が行われてきた以上、廃止にあたって十分な補償をしないことは、新たな不正になりうる。この不正は一八三三年の大きな是正措置によって避けられたが、これは国家が集団として行った行為の中でも、道義的にも実利の面でも意義が特に大きかった。そもそも認められるべきではなかった所有のほかの例としては、公的な信託に属する地位や権限を私有することがあり、旧フランス体制下の司法職、また封建制を残す国々で土地とともに移転する世襲の裁判権などが挙げられる。英国でも、陸軍の任官の地位や、聖職禄への任命権であるアドヴァウソンが同種の例だった。さらに、独占権

など、公衆に課税する権利に近いものが、排他的特権として所有の対象にされる場合もある。こうした濫用は近代化が十分でない国で広がりやすいが、文明国にも例外はない。

フランスでは、公証人、弁護士、仲買人、鑑定人、印刷業者に加え、つい最近までパン職人や肉屋を含む重要な職業がいくつかあり、その人数が法律で制限されていた。そのため、許された人数の枠に付随する免許や特権は市場で高値で取引されていた。このような場合、特権を廃止する際に補償を拒むのは、正義の観点からは難しいだろう。ただし、より判断が難しい例もある。争点となるのは、個別の事情に照らして、どこまでが権利を確定させる慣行と言えるのか、また濫用が得た法的承認が制度として成立したと言えるのか、それとも一時的な許可にとどまるのか、という点である。たとえば、公然と年ごとに変動しうると認められている関税率の変更による損失について補償を求めるのは不合理であり、チューダー朝が個人に与えた独占権のように、専制的権力の都合による便宜的な恩恵で、与えた権力がいつでも撤回できる性質のものも、同様に補償の対象にはなりにくい。

これまで財産制度について述べてきた。これは政治経済学の議論を進めるうえで欠かさない主題であるが、経済的な考察だけに限定して論じて、有益な結論にはたどり着

きにくい。そこで今後は、この制度が社会の各成員のあいだに作り出す関係のもとで、土地と労働の生産物の分配がどのような原理にもとづき、どのような結果をもたらすのかを検討していく。